

1501465-71.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2297958/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21153482 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2596/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2297958 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KIMBERLY CRISTINE FERNANDES DE MELO SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501465-71.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2297958/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 21153482 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2596/21/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2297958 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KIMBERLY CRISTINE FERNANDES DE MELO SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP c/c Art. 40 "caput",

III, VI do SISNAD

Data da Audiência:

19/01/2022

Réu Preso

Aos 19 de janeiro de 2022, às 13 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. José Augusto de Barros Faro, Promotor de Justiça; a Ré KIMBERLY CRISTINE FERNANDES DE MELO SILVA, acompanhada do Defensor, Dr. Bruno Giovani Costa; bem como as testemunhas arroladas Eduardo Leopoldo Ambold (GCM) e Vanessa Rocha Serafim (GCM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso

haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do Art. 405, do CPP, por meio do Portal e-Saj do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, a ré foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo a Ré interrogada ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de KIMBERLY CRISTINE FERNANDES DE MELO SILVA por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD c/c art. 61, "caput", II, "j" do CP, c/c art. 40, "caput", III e VI do SISNAD. Narra a denúncia (fls. 2/4) que, no dia 02 de novembro de 2021, durante a madrugada, na rua José Antônio de Souza, 389, nesta cidade e comarca de Tatuí, KIMBERLY CRISTINE FERNANDES DE MELO SILVA, qualificada nestes autos, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com a adolescente G. K. C. R. (15 anos), nas imediações de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, bem como em ocasião de calamidade pública, trazia consigo, para posterior entrega a terceiros, 11 porções de cocaína, com peso bruto de 7,06 gramas, 20 porções de cocaína em forma de "crack", com peso bruto de 3,52, mais 19 porções de "crack", com peso bruto de 3,35 gramas, e outras 08 porções de cocaína, com peso bruto de 4,96 gramas, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que KIMBERLY e a adolescente G. praticavam o tráfico de entorpecentes e, para tanto, traziam consigo porções de "crack" e cocaína, na via pública que estabeleceram como "ponto" para a mercancia ilícita. No dia dos fatos, guardas municipais em serviço avistaram a denunciada e a adolescente no endereço acima, as quais, notarem a presença da equipe, apresentaram comportamento suspeito, dispensando algo ao solo. Diante disso, ambas foram abordadas. Em revista, os guardas verificaram que cada uma delas consigo 01 porção de cocaína e a quantia de R\$ 90,00 em espécie, proveniente da venda de drogas. Na sequência, eles foram verificar o que elas haviam dispensado antes da abordagem e lograram apreender 39 porções de "crack" e mais 17 porções de cocaína. Os agentes públicos apuraram que dos entorpecentes apreendidos, 11 porções de cocaína e 20 de "crack" ficavam em poder de KIMBERLY e o restante (8 de cocaína e 19 de "crack") com a menor infratora. A investigada e a adolescente foram conduzidas à delegacia de polícia. Auto de prisão em flagrante às fls. 5/6 e 10, convertida em prisão preventiva às fls. 43/5. Auto de exibição e apreensão às fls. 15/6. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 13/4. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 105/8. Informação sobre o local dos fatos às fls. 67/9. Declarações da adolescente G. K. C. R. em sede policial às fls. 18, e respectiva certidão de nascimento às fls. 102. Cópia de Habeas Corpus impetrado em favor da ré (autos nº 2256291-70.2021.8.26.0000) às fls. 74/9, tendo sido denegada a ordem pela Colenda 9ª Câmara de Direito Criminal em 17/12/2021, conforme extrato às fls. 133/5. Notificação às fls. 110. Defesa preliminar apresentada às fls. 116, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome da Ré. A denúncia foi recebida em 12/01/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 124/5). Citação às fls. 136. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. A Ré foi interrogada ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A

audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, na esteira do registro de fls. 70, observo que ao negar o oferecimento do acordo de não persecução na cota de oferecimento da denúncia, o titular da ação penal o fez de forma fundamentada (fls. 01), daí impertinente a intervenção judicial, independente do desfecho de mérito e respectiva dosimetria, anotado que até o momento confissão não houve, e essa circunstância já fora abordada, inclusive, pela n. Relatoria do habeas corpus impetrado perante a Colenda 9ª Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se acompanha em consulta ao site da Corte, v. Acórdão de 17/12/21, Desembargador César Augusto Andrade de Castro. Ainda, inicialmente, de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório da Ré, indícios de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha, restando isolada nos autos a sua alegação sobre a utilização de cocaína, com a nota de que sequer cogitada a dependência, mormente quando a interrogada, pese sem sucesso para aquilo que almejava, desclassificação para posse para uso, salientou que comprara apenas uma porção, reservando R\$90,00. Ultrapassadas essas questões, no mérito, a ação penal procede, em parte, desde logo explicada a parcial procedência no afastamento de uma das causas de aumento, qual seja, aquela atinente à proximidade de estabelecimentos qualificados, e isso por variadas razões, a uma, porque o estabelecimento tipo igreja não preenche a tipicidade legal, a duas, porque a distância efetiva entre o local do crime e os estabelecimentos especificados às fls. 67/9 supera o limite do parâmetro utilizado pelo Juízo para a caracterização da respectiva causa de aumento (200 metros), fator a ser respeitado e isso já se adiantou no próprio desenrolar das oitivas, embora não usual antecipar convencimento, porque prepondera, no caso, a isonomia entre os jurisdicionados na realidade da Comarca e a segurança jurídica e, a três, porque, naquele horário, pela madrugada, conforme confirmado pelos agentes, os estabelecimentos encontravam-se fechados, aqui lembrado que o comércio, do que se tem, não era realizado a partir de ponto fixo. Pois bem, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 124/5, e em atenção a razoável duração do processo, que conta com Ré presa, os guardas municipais Eduardo e Vanessa narraram (faz-se uma suma síntese de seus depoimentos, que se complementam sem contradições) que patrulhavam por aquela região, conhecido ponto de traficância neste município, quando ao virar a rua depararam-se com a Ré ao lado de uma adolescente, as quais, surpreendidas, demoraram um pouco para perceber a aproximação, mas assim de que se deram conta, lançaram objetos ao solo e, abordadas, verificou-se que cada qual trazia consigo R\$90,00 e uma unidade de cocaína. Consultado, então, o que dispensaram, anotado que embora próximos os pacotes, a identificação fora possível, chegou-se à conclusão de que, afora cada qual das porções de cocaína encontradas junto ao corpo, Kimberly lança 10 porções de cocaína e 20 porções de crack e a adolescente G. outras 7 porções de cocaína e 19 porções de crack. Abra-se um parêntesis para consignar que a potencialidade lesiva das drogas veio atestada no laudo de fls. 105/8, como sendo 20 porções de crack, com 2,10 gramas líquidos; 19 porções de crack, com 2,82 gramas líquidos; 11 porções de cocaína, com 4,40 gramas líquidos e 8 porções de cocaína, com 3,35 gramas líquidos. Em solo policial, sintomáticos silêncios de Ré e adolescente, fls. 17 e 18. Interrogada sob contraditório, Kimberly negou o tráfico, aduzindo, já se disse, que trazia consigo, para uso próprio, uma porção de cocaína e, embora houvesse saído de uma adega juntamente com a conhecida menor para adquiri-la, não tinha conhecimento de que G. também mantinha consigo uma outra porção

da mesma droga, além do que, desconhece as demais apresentadas pelos guardas. Desacreditada a versão exculpatória. Os guardas municipais, servidores cujas reputações se presumem ilibadas e que nenhum motivo se comprovou possuam para, concertados, prejudicar injustamente inocente a quem sequer conheciam, a despeito de casual a abordagem, elucidaram com êxito o cenário de traficância, logrando

surpreender as concursadas, acusada e adolescente, juntas, custodiando, ao todo, quase seis dezenas de porções de drogas distintas e pesadas, cocaína e crack, sendo por demais sugestivos os detalhes de que a distribuição das drogas e numerário era bastante equilibrada e as duas se desvencilharam da maior parte do estoque e mantiveram uma porção com cada qual, porque junto do corpo, de molde a facilitar a venda, bem se sabe. Enfim, a Ré, em concurso com a menor (certidão de nascimento às fls. 102), a atrair a respectiva causa de aumento, trazia consigo entorpecentes destinados ao comércio, restando assim preenchido esse núcleo verbal do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei 11.343/06. Cenário dessa natureza, numerário evidentemente relacionado ao tráfico, terá a sua perda decretada. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, exceção feita a uma das causas de aumento, conforme já se explicou, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, à míngua de qualquer outro apontamento criminal ou na recente infância (fls. 34/5 e 121/2) e, a despeito do concurso, não sendo exorbitantes as pesagens líquidas apreendidas, tais circunstâncias serão valoradas na fase derradeira, a título de afastamento do redutor. Pena-base no mínimo, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira da Ré. Na segunda fase, incide a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), a qual fica compatibilizada, no entanto, com a atenuante da menoridade relativa, fls. 90, por isso inalterada a reprimenda. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que a agente, inobstante primária, denotando potencial capacidade para atingir o bem juridicamente tutelado, traficava em concurso, de posse de drogas pesadas, cocaína e crack, em número de 58 porções ao todo, as quais, vendidas pelo valor mínimo de R\$10,00 (o que se estabelece a partir da observação do que ordinariamente se verifica na experiência da Vara para unidades com essa pesagem), renderiam R\$580,00 afora os R\$180,00 que já estavam monetizados com as concursadas. Não é, portanto, neófita na criminalidade, e isso desautoriza a aplicação da benesse, sujeita à apreciação do julgador nas circunstâncias do caso concreto, haja vista a utilização do verbo "poderá". E compete a esse mesmo julgador analisar o caso sob as luzes do art. 42, da mesma Lei de Drogas, ou seja, enfocando de modo preponderante, no caso, a quantidade, diversidade e natureza das substâncias manuseadas. Deve ser respeitada a política do desencarceramento, uma vez legislada e integrada na interpretação dos Tribunais Superiores, todavia, há que se proteger, igualmente, a sociedade, uma vez que segurança e saúde públicas também são princípios constitucionais, de modo que, a particularidade do caso não permite seja o acusado agraciado com tais medidas, recentemente alterados por este magistrado os critérios de aplicação do próprio redutor de molde a compatibilizar a intenção dos Tribunais Superiores e do legislador infraconstitucional (refiro-me ao art. 112, § 5º, da Lei 7.210/84, na redação dada pela Lei 13.964/19), de repressão menos severa ao chamado traficante de "primeira viagem", com a necessidade de apenas adequadamente aquela que coloca em sério risco o meio social. Incide, por fim, a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas, a qual aplicada no patamar mínimo, 1/6, torna definitiva a reprimenda em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Respeitado o entendimento do Colendo STJ nos autos do HC 596.603/SP, Relator Ministro Rogério Schietti, a sugerir a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea "b" do CP, qual seja, o regime inicial semiaberto para penas dentro de tal patamar em casos da espécie, e verificada aqui a absoluta ausência de apontamentos anteriores, seja na infância, seja na recente maioridade, ao que se alia, a despeito do concurso, variedade e danosidade das drogas, bem como relativa

importância da expressão monetária, não serem expressivas as pesagens líquidas, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto, por mais razoável para o contexto. Substituição descabida, todavia, haja vista a quantidade de reprimenda. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para, afastada a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, CONDENAR KIMBERLY CRISTINE FERNANDES DE MELO SILVA, por incurso no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. Ré primária, sem qualquer outro apontamento criminal e até mesmo na recente infância, surpreendida com quantidades consideráveis, mas não expressivas de drogas, recebendo apenação a ser cumprida no regime inicial semiaberto, deve ter garantido o direito de apelar em liberdade, pois, em suma, não se verifica ofereça ela acentuado risco à sociedade, sequer conhecida que era, frise-se também, dos agentes de segurança, guardas municipais, daí não se justificar, agora nesse momento de cognição exauriente, a cautela adotada outrora, pese referendada pela Superior Instância, mas para o cenário de cognição sumária, conforme bem se frisou no v. Acórdão já referido, exarado em sede de habeas corpus. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que a Ré manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 111). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA